关于博白县长岛烟花制造有限公司“12.31”安全事故事故的调查报告

2018-03-06 09:12　来源：博白县安全生产监督管理局　作者：博白县安全生产监督管理局

2017年12月31日下午4时10分左右，博白县长岛烟花制造有限公司发生1起安全事故，造成1人死亡。事故发生后，县委、县人民政府高度重视，依据和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，迅速成立了由县政府办公室联系的副主任担任组长，县公安局、县安监局、县监察局、县人社局、司法局、县总工会、县检察院、沙陂镇政府等部门单位有关领导和人员组成的事故调查长岛烟花制造有限公司“12·31”安全事故进行了调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，聘请两名自治专家，通过周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员死亡和直接经济损失情况，认定了任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故责任企业基本概况

博白县长岛烟花制造有限公司成立于2001年10月30日，办公地址和生产厂区均位于博白县沙陂镇南塘村东西冲，占地面积约450亩，距离97km。该企业证照齐全，从业人员80多人，法定代表人：李泽（男，55岁，汉族，住址：广西博白县博白镇振兴西路011号，身份证号码：45252819620生产许可证号：（桂）YH安许证字[2016]010154号，有效期：2016年12月5日至2019年12月4日，许可范围：B、C级小礼花类、A、B、C级组合烟花类，空类，统一社会信用代码号：91450923732203575U，注册资金：300万元。该企业独立设置烟花生产线、总仓库区和生活办公区，生产区工库房基本置。

二、事故发生经过和事故救援及善后处理情况

（一）事故发生经过。

据调查，2017年12月31日该企业正常生产，根据企业的工作安排，李考应在6号机械混药工房内从事机械混药作业。约下午4时10分，在轰天雷生产图方便，擅自改变工房用途，到一废弃的原65号工房进行手工混药，药物约2kg。由于李考违规操作，导致爆炸事故发生，造成其本人当场死亡，该工房

（二）事故救援及善后处理情况。

2017年12月31日下午4时10分左右，博白县长岛烟花制造有限公司安全科科长、专职安全员李宗平到组合烟花生产车间检查安全生产工作，突然听到发出一声爆炸声，于是立即报告厂长李武辉。李武辉和总经理(法定代表人)李泽立即组织人员赶赴现场组织救援，发现李考躺在一废弃的工房门口。李泽心电话120，李武辉和李华荣将重伤的李考抬出到安全位置。同时李泽打电话报告沙陂镇党委书记黄挺和镇长庞海锋，并向县安监局报告事故简要情况。分左右，沙陂镇卫生院救护车赶到事故现场，现场医生对李考进行抢救，但因其伤势过重，经抢救无效死亡。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，县委、县政府主要领导迅速作出批示，要求查清事故发生的原因，妥善处理好善后事宜并做好死者家属作。县政府分管领导迅速组织县安监局、公安局、沙陂镇党委政府主要领导第一时间赶到事故现场组织救援，勘察事故现场，了解和分析事故发生的原因赔及家属安抚工作，维护社会稳定。县公安局对企业负责人及相关人员进行了控制，县安监局立即立案调查，对该事故单位有关人员作了询问笔录，责令顿。事故发生当天晚上10时，自治区安监局烟爆处方建新处长，玉林市安监局郑宽浩副局长带领有关业务人员到事故现场，对博白县开展事故调查提出了

当天晚上，县政府召开了全县安全生产紧急会议，罗培球县长对做好事故调查、妥善处理善后事宜和抓好当前全县安全生产工作进行了部署，并提出一是全县立即开展安全生产大排查大整治，及时消除隐患；二是沙陂镇党委政府和县司法局、县社保局要认真做好善后事宜处置和理赔工作，确保社会稳全县烟花爆竹生产企业立即停产整顿，并要求12家生产企业于2018年1月2日到县政府第一会议室签订退出关闭协议书（前期已签订3家）；四是要立即成立由县安监局牵头，相关部门配合依法依规开展事故调查，严肃责任追究；五是县安全生产委员会要将这一事故情况在全县范围内进行通报，汲取事故教训严防安全生产事故发生。

在县政府分管领导和沙陂镇党委政府、县安监局、县公安局、县社保局等相关部门领导的现场指导下，经县司法局沙陂司法所调解，于2018年1
白县长岛烟花制造有限公司与死者家属协商一致、签订了赔偿调解协议书，博白县长岛烟花制造有限公司一次性赔偿死者家属78.3万元（包括丧葬费、
养亲属抚恤金），死者家属思想稳定。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

死者：李考，男，54岁，汉族，博白县沙陂镇南塘村过路冲队人，身份证号：452528196305******。李考参加安监部门组织安全教育培训并考核
爆竹产品涉药作业特种作业证，证号：T452528196305******，有效期至2020年9月4日。李考参加工伤保险，该企业为其缴纳保险费。事故造成直接
元，死者家属各种赔偿费用78.3万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因。

据调查，事故发生的原因是：涉事混药工李考在缺乏消除静电的工作台和缺乏消除人体静电设施的一废弃工房内进行手工混药，作业时药物中聚集
消除引起爆炸。事发当天该企业的资料记录显示气温为20℃，湿度60%，晴天，阳光充足，昼夜温差比较大。

（二）事故发生的间接原因。

1. 博白县长岛烟花制造有限公司混药工李考虽然持有烟花爆竹产品涉药作业特种作业证，但其安全意识淡薄，不听从公司工作岗位安排，贪图方便，
施完善的6号机械混药工房内进行机械混药作业，擅自改变工房用途，在缺乏安全条件的废弃工房内进行手工混药作业，安全常识欠缺；对秋冬季节的
成药物聚集静电较多而引起爆炸的风险缺乏认识；无组织纪律，违反企业制定的混药作业必须机械混药进行作业的规章制度，擅自在已废弃的原65号
药，改变工房用途，违规操作。

2.博白县长岛烟花制造有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理不够到位，对员工安全教育不够到位，隐患排查不够到位，执行安全
规程不严格。

3.李宗平，（男，56岁，汉族，广西博白县沙陂镇南塘村过路冲队人，身份证号码：4525281961070*****），是博白县长岛烟花制造有限公司安
员。李宗平对生产区各工房安全检查不认真，没有及时发现李考违反安全管理制度和操作规程从事手工混药作业的行为。

4.沙陂镇政府按规定每季度召开安全生产工作例会，对全镇安全生产工作和安全生产大检查进行了部署。沙陂镇国土规建环保安监站认真组织开展
节假日安全生产大检查，按规定派驻了驻厂安全员，但对博白县长岛烟花制造有限公司安全检查不够到位，没有及时发现并纠正博白县长岛烟花制造有
管理不到位、员工安全教育不到位等问题。

（三）事故性质。

经查，博白县长岛烟花制造有限公司“12•31”安全事故是一起企业生产安全管理不到位，现场操作人员违规操作而造成的安全生产责任事故，属于一
事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）博白县长岛烟花制造有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理不够到位，对员工安全教育不够到位，隐患排查不够到位，执行
操作规程不严格，对事故的发生负有管理责任，违反了《安全生产法》第四 条、第四十一条和《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第 455 号)第十一 条
企业保障生产安全十条规定》(国家安监总局令第61号)的规定。建议县安监局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，依法对博白县长岛烟
司进行行政处罚；建议县安监局责令博白县长岛烟花制造有限公司继续停产整顿，按照自治区安监局有关文件依法处理；建议县安委会对这一事故在
评；建议县安监局依据《广西壮族自治区安全生产约见警示、黄牌警诫暂行办法》（桂安监管字[2005]9号）第八条第（五）款的规定，对博白县长岛烟花
进行安全生产约见警示，吸取事故教训，引以为戒，严防类似事故的发生。

（二）李泽，男，55岁，汉族，博白县长岛烟花制造有限公司法定代表人，经理，安全生产第一责任人，未能认真履行职责，安全管理不到位，工作的发生负主要领导责任，违反了《安全生产法》第五条、第十八条的规定。建议县安监局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定给予其行政处

（三）李宗平，男，56岁，汉族，博白县长岛烟花制造有限公司安全科科长、安全员。李宗平对各工房安全检查不认真，没有及时发现李考违反操作为，对事故的发生负有管理责任。建议博白县长岛烟花制造有限公司按照公司管理的有关规定对其进行处理。

（四）李考，男，54岁，汉族，博白县沙陂镇南塘村过路冲队人。虽然李考经过安全教育培训，但其安全意识比较淡薄，贪图方便，擅自改变工房用全条件的废弃工房内进行手工混药作业；对秋冬季节的干燥气候容易造成药物聚集静电较多而引起爆炸的风险缺乏认识；无组织纪律，违反公司制定的机械药进行作业的规章制度，擅自在已废弃的原65号工房进行手工混药，改变工房用途，违规操作，导致爆炸事故发生，造成其本人当场死亡，对事故的任。违反了《安全生产法》第五十四条、《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》(国家安监总局令第61号)和《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-规定，因其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（五）依据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》的规定以及《博白县安全生产“党政同责、一岗双责”暂行办法》(博发[2014]20号议县人民政府有关领导对沙陂镇国土规建环保安监站主要负责人进行诫勉谈话，建议沙陂镇党委对沙陂镇国土规建环保安监站分管负责人和驻博白县长岛公司安监员进行诫勉谈话，吸取事故教训，引以为戒，严防类似事故的发生。

六、事故防范和整改措施

（一）切实加强对烟花爆竹企业的安全监管。

沙陂镇政府、县安监局等有关单位要认真贯彻《博白县安全生产“党政同责、一岗双责”暂行办法》，落实“一岗双责”责任制，层层落实监管责任，切实竹生产的监管。驻厂安监员要认真履行监管职责，坚持到厂进行全过程监管，及时纠正企业在生产过程中的违规违章行为。博白县长岛烟花制造有限公司改，科学处置好剩余的烟花半成品和药物。该企业整改合格，经安监部门组织专家重审安全生产条件并验收合格后，按照自治区安监局有关文件规定依法花爆竹生产企业要迅速组织开展安全生产大检查，及时排查和消除企业安全隐患，坚决纠正、杜绝违规操作行为。

（二）认真落实企业安全生产主体责任。

企业是安全生产的责任主体，企业法定代表人是安全生产的第一责任人，对企业的安全生产负总责。博白县长岛烟花制造有限公司要认真落实安全生层层落实安全生产责任制，把安全生产责任严格落实到车间、班组、员工。全县烟花爆竹生产经营企业要高度重视，提高认识，认真吸取事故教训，举一鸣，进一步建立健全各项安全管理制度、操作规程，严禁违规操作、违反劳动纪律的行为发生，严格安全生产管理，落实安全生产责任制，扎扎实实做好工作。

（三）加强员工安全生产知识教育培训。

博白县长岛烟花制造有限公司要召开全公司员工会议，通报事故相关情况，分析原因，吸取教训，查找当前存在的安全生产薄弱环节和安全漏洞，开产隐患自查自纠活动，认真做好停产整改工作。要加强对从业人员安全生产知识教育培训，认真组织员工学习《安全生产法》、《烟花爆竹企业保障生定》、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652–2012）等法律法规和标准，进一步提高员工的安全生产意识和操作技能，从根本上消除因员工违规操作而事故的发生。

附件：博白县长岛烟花制造有限公司“12·31”安全事故调查组成员名单

博白县长岛烟花制造有限公司“12·31”安全事故调查组

2018年2月26日

附件：

博白县长岛烟花制造有限公司“12·31”

安全事故调查组成员名单

姓　名	工 作 单 位	职务	签　名	备　注
梁芝森	县政府办公室	副主任		组　长
陈家伟	县安监局	局长		副组长
唐伟东	县公安局	副局长		副组长
李　宣	县人社局、社保局	党组副书记、局长		
蓝元联	县司法局	副局长		
梁　洪	县安监局	副局长		
蓝　波	县检察院	副局长		
黄善海	沙陂镇政府	副镇长		
卜永荣	县总工会	法律保障部主任		
廖海东	县安监局	股长		
李晓强	县安监局	协救股负责人		
殷一鸣	县监察委	干部		

公开属性：主动公开